

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2084/2538

นางสาวหิ็ด เกลี้ยงสุขหรือเกลี้ยงสุข	โจทก์
นายอุทัย แก้วบุญส่ง กับพวก	จำเลย
นายอุทัย แก้วบุญส่ง ที่ 1	ผู้ยื่นคำร้อง
นายมีศักดิ์ แก้วบุญส่ง ที่ 2 จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 249

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ที่ดินที่พิพาทนี้ ถ้าจะให้เช่าจะให้เช่าในอัตราไม่เกิน เดือนละ 200 บาท คดีนี้โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยทั้งสอง ให้ออกไปจากที่ดินที่พิพาทและรื้อรั้ว ศาลชั้นต้นและ ศาลอุทธรณ์ภาค 3 ได้มีคำพิพากษاتรงกัน ให้จำเลยทั้งสอง รื้อรั้วดังกล่าวและให้ออกไปจากที่ดินที่พิพาท จึงเป็นเรื่อง ฟ้องขับไล่บุคคลใด ๆ ออกจากอสังหาริมทรัพย์อันมีค่าเช่า หรืออาจให้เช่าได้ในขณะยื่นคำฟ้อง ไม่เกินเดือนละ 10,000 บาท จึงต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248 วรรคสอง สำหรับฎีกาของจำเลยทั้งสองในข้อที่ 1 ในข้อที่ว่าฟ้องโจทก์เคลือบคลุมนั้นเห็นว่า ศาลชั้นต้นและ ศาลอุทธรณ์ภาค 3 ได้มีคำพิพากษاتรงกันว่า คดีโจทก์ไม่เคลือบคลุม จึงเป็นข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย จึงไม่รับฎีกาในส่วนนี้ด้วย จำเลยทั้งสองเห็นว่า ฎีกาของจำเลยทั้งสองที่ว่าโจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสองรื้อถอนรั้วที่ปักรุกล้ำเข้ามาในที่ดินของโจทก์ตามฟ้อง คือที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เลขที่ 984 เลขที่ดิน 711 ตำบลทะเลน้อยอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เท่านั้น การที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิจารณาให้รื้อถอนรั้วที่อยู่ใน ที่สาธารณะประโยชน์ด้วย เป็นการพิจารณาเกินคำขอนั้นเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการ

วินิจฉัย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยทั้งสองในข้อหาดังกล่าว ไว้พิจารณาต่อไป ด้วย หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสอง รื้อรั้วที่พิพาททั้งหมด ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน จำเลยทั้งสองฎีกา ศาลชั้นต้น มีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 124,130) จำเลยทั้งสองจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 130 แผ่นที่ 3)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าแม้โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสองรื้อถอนรั้วที่ปักรุกล้ำเข้ามาในที่ดินของโจทก์ แต่ทางพิจารณาได้ความว่ารั้วบางส่วนปักลงบนที่ดินพิพาทซึ่งเป็นที่ดินสาธารณะไม่ใช่ที่ดินของโจทก์ แต่ก็เป็นที่ดินที่โจทก์ครอบครองมาก่อนโจทก์ย่อมมีสิทธิในที่ดินสาธารณะดังกล่าว จำเลยทั้งสองปักเสารั้ว ลงในที่สาธารณะดังกล่าวเป็นการรบกวนสิทธิของโจทก์ ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาให้จำเลยทั้งสองรื้อถอนรั้วในที่ดินพิพาทซึ่งเป็นที่ดินสาธารณะได้ ไม่เป็นการพิพาท เกินคำขอ จำเลยทั้งสองฎีกาในปัญหาดังกล่าว แม้เป็นฎีกา ในข้อกฎหมายแต่ก็ไร้สาระ เพราะไม่มีเหตุที่จะเปลี่ยนแปลงผล คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาจำเลยทั้งสองชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าแม้โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสองรื้อถอนรั้วที่ปักรุกล้ำเข้ามาในที่ดินของโจทก์ แต่ทางพิจารณาได้ความว่ารั้วบางส่วนปักลงบนที่ดินพิพาทซึ่งเป็นที่ดินสาธารณะไม่ใช่ที่ดินของโจทก์ แต่ก็เป็นที่ดินที่โจทก์ครอบครองมาก่อนโจทก์ย่อมมีสิทธิในที่ดินสาธารณะดังกล่าว จำเลยทั้งสองปักเสารั้ว ลงในที่สาธารณะดังกล่าวเป็นการรบกวนสิทธิของโจทก์ ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาให้จำเลยทั้งสองรื้อถอนรั้วในที่ดินพิพาทซึ่งเป็นที่ดินสาธารณะได้ ไม่เป็นการพิพาท เกินคำขอ จำเลย

ทั้งสองฎีกาในปัญหาดังกล่าว แม้เป็นฎีกา ในข้อกฎหมายแต่ก็ไร้สาระ เพราะไม่มีเหตุ
ที่จะเปลี่ยนแปลงผล คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาจำเลย
ทั้งสองชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(บุญศรี กอบบุญ-สมมาตร พรหมานุกูล-สละ เทศราพรพรณ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>